(1) WAS VERSTEHT MAN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER PERSÖNLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEI DER BEMESSUNG DER EINKOMMENSTEUER ?

Mehr Einkommen = mehr Steuer. Weniger Einkommen oder höhere Belastungen = weniger Steuer.

(2) ERLÄUTERN SIE DEN UNTERSCHIED ZWISCHEN UNBESCHRÄNKTER UND BESCHRÄNKTER EINKOMMENSTEUERPFLICHT.

* Unbeschränkt = Wohnsitz in Deutschland → Welteinkommen wird besteuert.
* Beschränkt = Kein Wohnsitz in Deutschland → Nur deutsche Einkünfte werden besteuert.
* DBA = Verhindert die doppelte Besteuerung und regelt, welches Land besteuern darf.

(3) ERKLÄREN SIE KURZ DIE BEGRIFFE
- EINNAHMEN
- WERBUNGSKOSTEN
- EINKÜNFTE
- PAUSCHBETRAG

* Einnahmen = Was reinkommt.
* Werbungskosten = Ausgaben für die Einnahmen.
* Einkünfte = Einnahmen − Werbungskosten.
* Pauschbetrag = Fester automatischer Abzug ohne Nachweise.

(4) ERSTELLEN UND ERLÄUTERN SIE EIN VEREINFACHTES SCHEMA ZUR ERMITTLUNG DES ZU VERSTEUERNDEN EINKOMMENS

Einnahmen − Werbungskosten = Einkünfte → minus Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen = zu versteuerndes Einkommen.

(5) IN WELCHEN WICHTIGEN PUNKTEN UNTERSCHEIDEN SICH DIE GEWINNEINKUNFTSARTEN VON DEN ÜBERSCHUSSEINKUNFTSARTEN ?

* Gewinneinkünfte = Betrieb → Gewinn durch Bilanz/EÜR → Wertsteigerungen steuerpflichtig.
* Überschusseinkünfte = Privat → Einnahmen − Werbungskosten → Wertsteigerungen grundsätzlich steuerfrei.

(6) WARUM VERSUCHT MAN IN DER BERATUNG UND FALLGESTALTUNG DAS BETRIEBSVERMÖGEN GERING ZU HALTEN ?
WELCHE OFT ANGEWANDTE MÖGLICHKEIT GIBT ES BEI GEBÄUDEN ?
SIND DAMIT BÜRGERLICH-RECHTLICHE RISIKEN VERBUNDEN ?

* Betriebsvermögen klein halten = weniger Steuer auf Wertsteigerungen.
* Gebäude möglichst im Privatvermögen halten und an den Betrieb vermieten.
* Steuervorteil ja – aber keine bürgerlich-rechtlichen Nachteile in Kauf nehmen.

(7) WAS VERSTEHT MAN UNTER „LIEBHABEREI“ IM STEUERRECHT ?
WELCHE FOLGEN HAT DIES ?

* Liebhaberei = Keine Gewinnerzielungsabsicht, nur Verluste.
* Folge = Verluste sind Privatsache und steuerlich nicht abziehbar.

**(8) ERLÄUTERN SIE DEN AUFBAU DES EINKOMMENSTEUER-TARIFS.
WAS VERSTEHT MAN UNTER GRENZ- UND DURCHSCHNITTS-STEUERSATZ ?**

Aufbau des Einkommensteuer-Tarifs:

1. Grundfreibetrag (Nullzone):
   * Bis 12.096 € keine Einkommensteuer.
2. Progressionszone:
   * Von 12.097 € bis 68.481 € steigt der Steuersatz von 14 % auf 42 %.
3. Proportionalzone 1:
   * Ab 68.482 € gilt ein konstanter Steuersatz von 42 %.
4. Proportionalzone 2 (Reichensteuer):
   * Ab 277.826 € gilt ein Steuersatz von 45 %.

* Tarif: Grundfreibetrag → Progression → 42 % → 45 %.
* Durchschnittssteuersatz = Steuer auf das gesamte Einkommen.
* Grenzsteuersatz = Steuer auf den nächsten verdienten Euro.

**(9) WAS SIND SONDERAUSGABEN UND WAS SIND AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN ?
WELCHE GRUPPEN WERDEN BEI BEIDEN UNTERSCHIEDEN ?**

* Sonderausgaben = freiwillige private Ausgaben, die der Staat steuerlich fördert.
   * Gruppen: Vorsorgeaufwendungen + übrige Sonderausgaben.
* Außergewöhnliche Belastungen = zwangsläufige private Ausgaben, die außergewöhnlich hoch sind.
   * Gruppen: allgemeine Fälle + typisierte Fälle.

**(10) ERLÄUTERN SIE DIE BEHANDLUNG VON VERLUSTEN IM EINKOMMENSTEUERRECHT.
GEHEN SIE HIERBEI EIN AUF DEN VERLUSTAUSGLEICH SOWIE DEN VERLUSTVOR- UND RÜCKTRAG.**

* Verlustausgleich = Verluste mit Gewinnen verrechnen (horizontal und vertikal).
* Verlustrücktrag = Verlust 1 Jahr zurück → Steuererstattung.
* Verlustvortrag = Verlust unbegrenzt in die Zukunft → spätere Steuer senken.

**(11) NEHMEN SIE ZU DEN FOLGENDEN AUSSAGEN KURZ STELLUNG.
UNTERLEGEN SIE IHRE ERLÄUTERUNGEN MIT BEISPIELEN.**

(A) AUS GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN GRÜNDEN SIND RENTNER UND STUDENTEN MIT ALLEN IHREN EINKÜNFTEN VON DER EINKOMMENSTEUER BEFREIT.

Nicht der Beruf oder der Status entscheidet, sondern die Höhe des zu versteuernden Einkommens.

(B) HEIRATEN IST EINKOMMENSTEUERLICH EINE KATASTROPHE. ES WERDEN ZUR ERMITTLUNG DES ZU VERSTEUERNDEN EINKOMMENS DIE EINKOMMENSTEILE BEIDER EHEGATTEN ZUSAMMENGERECHNET. DADURCH KOMMT MAN DURCH DEN PROGRESSIV VERLAUFENDEN STEUERTARIF AUF EINE HÖHERE GEMEINSAME PROZENTUALE EINKOMMENSTEUERBELASTUNG.

Heirat ist steuerlich meist ein Vorteil. Durch das Ehegattensplitting wird die Steuer oft gesenkt, besonders bei unterschiedlich hohen Einkommen.

(C) WERBUNGSKOSTEN DIENEN EINEM VERBESSERTEN MARKETING. HIERUNTER FALLEN BEI ARBEITNEHMERN IM AUßENDIENST INSBESONDERE DIE AUSGABEN FÜR TEURE ANZÜGE, KRAWATTEN UND SCHUHE, WAS SICH STEUERMINDERND AUSWIRKT.

Werbungskosten = beruflich notwendige Ausgaben. Normale Kleidung (Anzug, Krawatte, Schuhe) gehört zur privaten Lebensführung und ist nicht abziehbar.

(D) VERLUSTE AUS EINER EINKUNFTSART SIND VERLORENES GELD. DER STAAT VERLANGT EINKOMMENSTEUER NUR VON DEN POSITIVEN EINKÜNFTEN, VERLUSTE SIND „PRIVATSACHE“.

Verluste sind keine Privatsache. Sie können mit Gewinnen verrechnet sowie vor- oder zurückgetragen werden.

Georg Geiger betreibt die Kneipe „Don Promillo“ in Mannheim.
Sein Trinkspruch lautet
„Wer nichts wird wird Wirt - und wer gar nichts wird - wird Betriebswirt“.

Der Jahresabschluss 2024 ist für sein Unternehmen bereits erstellt und weist einen Verlust mit 9.200 € aus. Dies liegt wohl daran, dass er keinen alleine trinken sehen kann.

Seine Ehefrau Gerda Geiger-Zähler ist als Arbeitnehmerin Strahlenschutz-beauftragte beim Kernkraftwerk.
Wenn sie abends nach Hause kommt, strahlt sie.
Zur Arbeit fährt sie mit dem Bus, die Monatskarte kostet 50 €
die einfache Entfernung zum Betrieb beträgt 10 Kilometer

Ihre Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber lautet:

Bruttoarbeitslohn	25.800 €
einbehaltene Lohnsteuer	5.500 €
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung	4.800 €

Nach der Höchstbetragsberechnung sind 4.200 € an privaten Vorsorgeaufwendungen abziehbar.

Georg Geiger nahm an einer Veranstaltung von GREENPEACE teil, die unter dem Motto stand „Lieber heute aktiv - als morgen radioaktiv ...“. Er spendete in bester Laune sofort 300 €. Frau Geiger-Zähler betrank sich an diesem Abend sinnlos und wollte sich noch am nächsten Tag scheiden lassen.

Ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen der Eheleute Geiger auf der Grundlage der Zusammenveranlagung für das Jahr 2024.

Können Sie bereits eine Aussage treffen, ob es für 2024 zu einer Einkommensteuererstattung oder einer Nachzahlung kommt ?

Verlust zuerst mit anderen Einkünften verrechnen → Sonderausgaben abziehen → ergibt das zu versteuernde Einkommen. Liegt dieses unter dem Grundfreibetrag, fällt keine Einkommensteuer an.

Der Chinese Ping lebt seit 25 Jahren in der Bundesrepublik. Er betreibt in der Pfalz ein Restaurant. Buchführung und Bilanz für das Jahr 2024 sind bereits erstellt, er erzielte einen Gewinn von 32.500 €.

Seine Ehefrau Ping-Pong ist selbständige Trainerin beim örtlichen Tischtennisverein. Ihre Trainerhonorare beliefen sich 2024 auf 9.000 €, an Ausgaben musste sie bezahlen:

* Gewinneinkünfte → Einnahmen − Betriebsausgaben.
* Überschusseinkünfte → Einnahmen − Werbungskosten.
* Am Ende: Gesamtbetrag der Einkünfte − Sonderausgaben = zu versteuerndes Einkommen.

- Schläger und Bälle	600 €
- Fahrtkosten	800 €
- Fortbildungsseminar „Schmetterhand“	500 €

Ping besitzt einen Acker, auf dem er Erdbeeren anpflanzt und verkauft.
Seine Einnahmen in 2024 betrugen 8.000 €.
Er bezahlte für Traktormiete 500 € und für Pflanzen, Dünger und Obstkisten 800 €.

Die abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen betragen 4.800 €.

Weiterhin spendeten die Eheleute Ping 1.000 € an den Deutschen Sportbund.

Ermitteln Sie das gemeinsame zu versteuernde Einkommen für das Kalenderjahr 2024 der Eheleute Ping auf Basis der Zusammenveranlagung.